



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 748 de 28 de setembro de 2007

REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR Nº
002 DE 28 DE JUNHO DE 2004 QUE DISPÕE SOBRE O
CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE
GUAPIMIRIM E A ESPECIFICAÇÃO DAS SANÇÕES
APLICÁVEIS ÀS CONDUTAS E ATIVIDADES
LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Guapimirim, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. 1. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções do presente diploma legal, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.

Art. 2. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa simples ou equivalente;
- III - multa diária;
- IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
- V - destruição ou inutilização do produto;
- VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII - embargo de obra ou atividade;
- VIII - demolição de obra;
- IX - suspensão parcial ou total das atividades;
- X - restritiva de direitos; e
- XI - reparação dos danos causados.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas;

§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições deste Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo;

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo determinado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA;

II - opuser embaraço à fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura;

III – notificado, deixar de atender às determinações da autoridade competente.

§ 4º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente;

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou regularização da situação mediante a celebração, pelo infrator, de termo de compromisso de reparação de dano.

§ 6º A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do **caput** deste artigo, obedecerão ao seguinte:

I - os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de pesca, objeto de infração administrativa, serão apreendidos, lavrando-se os respectivos termos;

II - os animais apreendidos terão a seguinte destinação:

a) libertados em seu *habitat* natural, após verificação da sua adaptação às condições de vida silvestre;

b) entregues a jardins zoológicos, fundações ambientalistas ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados; ou

c) na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas nas alíneas anteriores, o órgão ambiental autuante poderá confiar os animais a fiel depositário, na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916, lei alterada pelo novo código civil, lei complementar 10.460, de 10 de janeiro de 2002. Até implementação dos termos antes mencionados;

III - os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira apreendida pela fiscalização, serão avaliados e doados pela autoridade competente às instituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e outras com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavrando-se os respectivos termos, sendo que, no caso de produtos não perecíveis da fauna, os mesmos serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais;

IV - os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, não retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido no documento de doação, sem justificativa, serão objetos de nova doação ou leilão, a critério do órgão ambiental, revertendo os recursos arrecadados para a preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente, correndo os custos operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais encargos legais à conta do beneficiário;

V - os equipamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos pelo órgão responsável pela apreensão, ou garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem;

VI - caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham utilidade para uso nas atividades dos órgãos ambientais e de entidades científicas, culturais, educacionais, hospitalares, penais, militares, públicas e outras entidades com fins beneficentes, serão doados a estas, após prévia avaliação do órgão responsável pela apreensão;

VII - tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas pelo órgão competente e correrão às expensas do infrator;

VIII - os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento de multa, oferecimento de defesa ou impugnação, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma dos arts. 1.265 a 1.282 da Lei nº 3.071, de 1916, lei alterada pelo novo código civil lei complementar 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Até implementação dos termos antes mencionados, a critério da autoridade competente;

IX - fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos e embarcações de pesca de que trata este parágrafo, salvo na hipótese de autorização da autoridade competente;

X - a autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que trata este parágrafo ao Ministério Público, para conhecimento.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI, VII e IX do **caput** deste artigo serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiver obedecendo às determinações legais ou regulamentares.

§ 8º A determinação da demolição de obra de que trata o inciso VIII do **caput** deste artigo, será de competência do órgão ambiental Municipal.

§ 9º As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas são:

- I - suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;
- II - cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;
- III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;
- IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; e
- V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.

§ 10. Independentemente de existência de culpa, é o infrator obrigado à reparação do dano causado ao meio ambiente afetado por sua atividade;

§ 11. A aplicação de quaisquer das sanções prevista neste Decreto deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou biota degradada, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

§ 12. O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função, conforme artigos 79 e 145 da Lei Complementar Municipal nº 002 e do art. 21 do Decreto Federal nº 99274.

Art. 3. Reverterá ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, todas as multas, compensações financeiras e doações de entidades privadas ou não.

Parágrafo único – A multa de verá ser recolhida pelo infrator no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do auto de infração.

Art. 4. A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, o hectare, o metro cúbico, o quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Art. 5. O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido, periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de 29 (vinte e nove) UFIR/RJ e o máximo de 28.579.549 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove) UFIR/RJ.

Art. 6. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas neste Decreto, observando:

- I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente;
- II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e
- III - a situação econômica do infrator.

Art. 7. A autoridade competente deve, de ofício ou mediante provocação, independentemente do recolhimento da multa aplicada, majorar, manter ou minorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos nos artigos infringidos, observando os incisos do artigo anterior.

Parágrafo único. A autoridade competente, ao analisar o processo administrativo de auto de infração, observará, as atenuantes e agravantes dentro de normas estabelecidas no Código Municipal de Meio Ambiente de Guapimirim.

Art. 8. O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a aplicação de penalidade pecuniária pelo órgão federal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites estabelecidos neste Decreto.

Art. 9. O cometimento de nova infração por agente beneficiado com a conversão de multa simples em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, implicará na aplicação de multa em dobro do valor daquela anteriormente imposta, assim estabelecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.

Art. 10. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de três anos, classificada como:

- I - específica: cometimento de infração da mesma natureza;
- II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

CAPÍTULO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA O MEIO AMBIENTE

Seção I

Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Fauna

Art. 11. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ por unidade, com acréscimo por exemplar excedente de:

I - 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, por unidade de espécie constata da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES;

II - 1.715 (um mil, setecentos e quinze) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 1º Incorre nas mesmas multas:

I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerado ameaçado de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa, nos termos do § 2º do art. 29 da Lei nº 9.605, de 1998.

§ 3º No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 4º São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Art. 12. Introduzir espécime animal no território de Guapimirim, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

Multa: de 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) UFIR/RJ com acréscimo por exemplar excedente de:

- I - 114 (cento e catorze) UFIR/RJ, por unidade;
- II - 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
- III - 1.715 (um mil, setecentos e quinze) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 13. Comercializar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente:

Multa: de 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) UFIR/RJ, com acréscimo por exemplar excedente de:

- I - 29 (vinte e nove reais) UFIR/RJ, por unidade;
- II - 114 (cento e catorze) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
- III - 1.715 (um mil, setecentos e quinze) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 14. Coletar material zoológico, vegetal, mineral e outros para fins científicos sem licença da SMMA e expedidos pela autoridade competente:

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ, com acréscimo por exemplar excedente de:

- I - 29 (vinte e nove reais) UFIR/RJ, por unidade;
- II - 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;
- III - 1.715 (um mil, setecentos e quinze) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.
- IV - Em material mineral ou vegetal o independente da quantidade a SMMAA fixará o valor do acréscimo.

Parágrafo único: Incorrem nas mesmas multas:

- I - quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo;
- II - a instituição científica, ONG ambiental oficial ou oficializada, entidade privada ou pública, que deixar de dar ciência ao órgão público federal e à Municipalidade Ambiental competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Art. 15. Praticar caça profissional e ou amadora no Município de Guapimirim:

Multa: de 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, com acréscimo por exemplar excedente de:

- I - 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ, por unidade;
- II - 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES;

III - 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 16. Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ, com acréscimo de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ por exemplar excedente.

Art. 17. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 1.143 (um mil, cento e quarenta e três), UFIR/RJ, com acréscimo por exemplar excedente:

I - 114 (cento e catorze) UFIR/RJ, por unidade;

II - 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES; e

III - 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único: Incorrem nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Art. 18. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas de jurisdição municipal:

Multa: de 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito) UFIR/RJ a 571.592 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois) UFIR/RJ.

Parágrafo único: Incorrem nas mesmas multas quem:

I - causar degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público;

II - explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente;

III - fundear embarcações ou lançar detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou vida aquática, devidamente demarcada em bacias hidrográfica.

Art. 19. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados e em época de procriação, determinada por órgão competente:

Multa: de 400 (quatrocentos) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ com acréscimo de 6 (seis) UFIR/RJ por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo único. Incorrem nas mesmas multas quem:

- I - pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II - pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;
- III - transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Art. 20. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Multa: de 400 (quatrocentos) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ, com acréscimo de 6 (seis) UFIR/RJ por quilo do produto da pescaria.

Art. 21. Exercer pesca sem autorização do órgão ambiental competente:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 1.143 (um mil, cento e quarenta e três) UFIR/RJ.

Seção II

Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Flora

Art. 22. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Multa: de 857 (oitocentos e cinquenta e sete) UFIR/RJ a 28.580 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Art. 23. Cortar qualquer árvore, considerada de preservação permanente ou não, sem permissão da autoridade competente:

Parágrafo único – É agravante quando a árvore é cortada expelindo semente, dando fruto e/ou constar na lista de árvores em extinção, assim como face à idade da árvore.

Multa: de (vinte e nove) UFIR/RJ-29 a 2.858 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito), UFIR/RJ-por unidade, hectare ou fração, ou -286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ por metro cúbico.

Art. 24. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 28.580 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta) UFIR/RJ.

Art. 25. Provocar incêndio intencional ou não, em mata ou floresta de Guapimirim:

Multa: de 857 (oitocentos e cinquenta e sete) UFIR/RJ, por hectare ou fração queimada.

Art. 26. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou em qualquer tipo de assentamento humano:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ, por unidade.

Art. 27. Extrair de florestas de domínio público, ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, qualquer tipo de terra, cal ou qualquer espécie de minerais sem prévia licença da SMMAA:

Multa simples: de 857 (oitocentos e cinquenta e sete) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Art. 28. Cortar ou transformar em carvão qualquer madeira, considerada de lei ou não, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ, por metro cúbico.

Art. 29. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade ambiental competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa simples: de 57 (cinquenta e sete) UFIR/RJ a 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ, por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incorrem nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 30. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação no Município de Guapimirim:

Multa: de 171 (cento e setenta e um) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Art. 31. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos no Município de Guapimirim ou em propriedade privada alheia:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ, por árvore ou metro cúbico de jardim ou plantações de ornamentação.

Art. 32. Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Parágrafo único – O mesmo ocorre com motosserras com registro vencido ou sem cadastro na SMMA.

Multa simples: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ, por unidade comercializada ou fora dos padrões estabelecidos pela SMMA.

Art. 33. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 28.580 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta) UFIR/RJ.

Art. 34. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de encostas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Multa: de 857 (oitocentos e cinquenta e sete) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Art. 35. Explorar área de reserva legal, florestas em formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa: de 57 (cinquenta e sete) UFIR/RJ a 171 (cento e setenta e um) UFIR/RJ, por hectare ou fração, ou por unidade, estéreio, quilo, mdc ou metro cúbico.

Art. 36. Desmatar, área de reserva legal:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Art. 37. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Seção III **Das Sanções Aplicáveis à Poluição e a Outras Infrações Ambientais**

Art. 38. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 28.579.549 (vinte e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove) UFIR/RJ, ou multa diária.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

- I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;
- II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
- IV - dificultar ou impedir o uso público dos rios municipais;
- V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;
- VI - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Art. 39. Executar pesquisa, lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida:
Multa: de 2.000 (dois mil) UFIR/RJ, por hectare ou fração.

Parágrafo único: Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 40. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 1.143.184 (um milhão, cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e quatro) UFIR/RJ.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem abandona os produtos ou substâncias referidas no *caput*, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança;

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa a multa é aumentada ao quántuplo.

Art. 41. Iniciar obras ou atividades, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território Municipal, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 5.715.919 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e dezenove) UFIR/RJ.

Art. 42. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou ao ecossistema:

Multa: de 2.858 (dois mil, oitocentos e cinqüenta e oito) UFIR/RJ a 1.143.184 (um milhão, cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e quatro) UFIR/RJ.

Art. 43. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo, frotas de ônibus ou automotores em desacordo com os limites e exigências ambientais previstas em lei:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ, por veículo.

Art. 44. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores, novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ, por veículo, e correção da irregularidade.

Seção IV
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra o Ordenamento Urbano e ao Patrimônio Cultural

Art. 45. Destruir, inutilizar ou deteriorar:

- I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial; ou
- II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Multa: de 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ a 285.796 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis) UFIR/RJ.

Art. 46. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa: de 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ a 114.318 (cento e catorze mil, trezentos e dezoito) UFIR/RJ.

Art. 47. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa: de 5.716 (cinco mil, setecentos e dezesseis) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ.

Art. 48. Pichar, grafitar ou por qualquer outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, ou edificação pública ou privada:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a -28.580 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta) UFIR/RJ.

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou patrimônio tombado em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

Seção V
Das Sanções Aplicáveis às Infrações Administrativas Contra a Administração Ambiental e outros.

Art. 49. Deixar de obter o registro, no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, as pessoas físicas e jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e da flora:

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 11.432 (onze mil, quatrocentos e trinta e dois) UFIR/RJ.

Art. 50. Deixar, sem justa causa, de cumprir as regulares intimações do órgão ambiental, nos termos do artigo 151 do Código Municipal de Meio Ambiente.

Multa: de 29,00 (vinte e nove) UFIR/RJ a 4.573 (quatro mil, quinhentos e setenta e três) UFIR/RJ.

Art. 51. Descumprir, sem justo motivo, cronogramas ajustados com órgãos ambientais.

Multa: de 229 (duzentos e vinte e nove) UFIR/RJ a 22.864 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro) UFIR/RJ.

Art. 52. Danificar, culposamente ou dolosamente, equipamentos dos órgãos ambientais.

Multa de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 17.148 (dezessete mil, cento e quarenta e oito) UFIR/RJ, sem prejuízo da obrigação de indenizar os danos causados, nos termos da lei.

Art. 53. Desrespeitar ou desacatar agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 8.575 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco) UFIR/RJ.

Seção VI

Das outras infrações ambientais.

Art. 54. Fica proibido qualquer ruído noturno ou diurno, que perturbe a segurança ou sossego público, em estabelecimentos privados ou não. As normas para o cumprimento deste artigo são estabelecidas em legislação específica no que tange a poluição sonora.

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 8.574 (oito mil, quinhentos e setenta e quatro) UFIR/RJ.

Art. 55. Fica estabelecido como poluição visual qualquer limitação à visualização pública de monumentos naturais e de atributos cênicos do meio ambiente, natural ou criado, sujeito o agente, a obra, o empreendimento ou atividade ao controle ambiental.

Multa: de 29,00 (vinte e nove) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ.

Art. 56. É passível de multa o lançamento de esgoto *in natura*, em corpos hídricos municipais.

Multa: de 286 (duzentos e oitenta e seis) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ.

Art. 57. Produzir, participar ou colaborar para queima de lixo de qualquer espécie vegetal, mineral, doméstico e outros:

Multa: de 29,00 (vinte e nove) UFIR/RJ a 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ.

Art. 58. Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 285.796 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis) UFIR/RJ.

Art. 59. Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros:

Multa de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 571.592 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois) UFIR/RJ.

Art. 60. Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificações nas condições hídricas ou superficiais:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 571.592 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois) UFIR/RJ.

Art. 61. Dispor, guardar ou ter em depósito ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 114.318 (cento e catorze mil, trezentos e dezoito) UFIR/RJ.

Art. 62. Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos:

Multa: de 572 (quinhentos e setenta e dois) UFIR/RJ a 5.715.919 (cinco milhões, setecentos e quinze mil, novecentos e dezenove) UFIR/RJ.

Seção VII

Das infrações relativas ao licenciamento ambiental.

Art. 63. Dar início às instalações de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for necessária.

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 28.580 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta), UFIR/RJ, se o infrator for pessoa física, e de 229,00 (duzentos e vinte e nove) UFIR/RJ a 285.796 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis) UFIR/RJ, se for pessoa jurídica.

Art. 64. Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação:

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa física, e de 171 (cento e setenta e um) UFIR/RJ a 457.274 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro) UFIR/RJ, se for pessoa jurídica.

Art. 65. Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação.

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa física, e de 229,00 (duzentos e vinte e nove) UFIR/RJ a 571.592 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois) UFIR/RJ.

Art. 66. Dar prosseguimento à operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolado o pedido de renovação da licença.

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa física, e de 171 (cento e setenta e um) UFIR/RJ a 285.796 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e seis) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa jurídica.

Art. 67. Operar atividades em desacordo com a licença obtida ou restrições não obedecidas na respectiva licença de operação.

Multa: de 114 (cento e catorze) UFIR/RJ a 57.159 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e nove) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa física, e de 171 (cento e setenta e um) UFIR/RJ a 1.143.184 (um milhão, cento e quarenta e três mil, cento e oitenta e quatro) UFIR/RJ, se o infrator for pessoa jurídica.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 68. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela SMMA, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental.

§ 1º A correção de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano, aprovado pela SMMA;

§ 2º A SMMA pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir;

§ 3º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa por cento do valor atualizado, monetariamente;

§ 4º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizada monetariamente será proporcional ao dano não reparado;

§ 5º Os valores apurados nos parágrafos 3º e 4º, serão recolhidos ao Erário Municipal, no fundo municipal de meio ambiente, no prazo de cinco dias do recebimento da notificação.

Art. 69. Quando não ocorrer, dentro do prazo estabelecido, o pagamento das multas aplicadas e previstas no código Ambiental do Município, Lei Complementar nº 002 de 28 de junho de 2004, os autos serão remetidos à Secretaria Municipal de Fazenda para inscrição do débito em Dívida Ativa.

Parágrafo Único – Na hipótese de pagamento administrativo do débito, independente da inscrição em Dívida Ativa, será acrescido ao valor principal 10 % (dez por cento) de multa moratória, ou na falta deste, serão os autos remetidos à Procuradoria Jurídica que procederá à execução fiscal na forma da Lei.

Art. 70. A UFIR/RJ – Unidade Fiscal de Referência do Estado do Rio de Janeiro, utilizada para cálculos de o pagamento das multas previstas neste Decreto, terá como base de reajuste os valores fornecidos pela Secretaria de Estado de Receita, ou outro índice que venha substituí-lo.

Art. 71. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá determinar, dependendo do empreendimento a instalar-se, medidas compensatórias a fim de desenvolver projetos de reflorestamentos, campanhas ambientais, compras de equipamentos e outros. Conforme prevê o capítulo III, art. 5º XIV do Código Municipal de Meio Ambiente.

Art. 72. O órgão competente pode expedir atos normativos visando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 73. Quanto às sanções penais, são considerados os artigos previstos na lei 9.605, lei de crimes ambientais, de 1998.

Art. 74. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guapimirim, ____ de _____ de 2007.

Nelson Costa Mello
PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM

Mauricio A. G. F. de Abreu
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO – I – SIGLAS AMBIENTAIS

ABNT – Agencia Nacional de Normas Técnicas.

AIA – Avaliação de Impacto Ambiental.

COMAPAC- Conselho Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

CODERSG – Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Guapimirim.

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente.

DRM – Departamento de Recursos Minerais.

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral.

EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

EIA – Estudo de Impacto Ambiental.

FUMAPC – Fundo Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

FEEMA – Fundação Estadual de Meio Ambiente.

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.

PMMA – Políticas Municipais de Meio Ambiente.

PNMA – Políticas Nacionais de Meio Ambiente.

PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas.

SERLA – Superintendência Estadual de Rios e Lagos.

SICA – Sistema de Informação e Cadastro Ambiental.

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente.

SMMA – Sistema Municipal de Meio Ambiente.

ANEXO – II - ÍNDICE

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

CAPÍTULO II: DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA O MEIO AMBIENTE

- Seção I: Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Fauna
- Seção II: Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra a Flora
- Seção III: Das Sanções Aplicáveis à Poluição e a Outras Infrações Ambientais
- Seção IV: Das Sanções Aplicáveis às Infrações Contra o Ordenamento Urbano e ao Patrimônio Cultural
- Seção V: Das Sanções Aplicáveis às Infrações Administrativas Contra a Administração Ambiental e outros.
- Seção VI: DAS OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS.
- Seção VII: DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

CAPÍTULO III: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS